فيه وفى قاضى والاولى حذفهما فيهما لانهما منقوصان (قوله ينصف) بضم الياء من أنصف (قوله مقيمون بها) قيد بها لانه اذا لم تعتبر الاقامة لا توجد قرية أصلا اذ كل قرية مشمولة بحكم كذا فى الشرح (قوله ينفذ الاحكام ويقيم الحدود) المراد به القدرة على ذلك كما صرح به فى التحفة عن الامام فتزييف صدر الشريعة له بظهور التوانى فى الاحكام لاسيما فى اقامة الحدود فى الامصار مزيف كما فى الحلبى فالمراد الشان لا الحصول بالفعل قال العلامة نوح دفع الظلم عن المظلومين ليس بشرط فى تحقق المصرية بل الشرط فى تحققها القدرة على الدفع ومما يدل على عدم اشتراط الدفع بالفعل أن جماعة من الصحابة صلوها خلف الحجاج وهو أظلم خلق الله تعالى اه وفى الحموى واعلم أن بعض الموالى زعم عدم صحة الجمعة الآن معللا بفقد بعض شرائط الاداء وهو المصر فانها عبارة عن كل بلدة فيها وال وقاض ينفذ الاحكام ويقيمان الحدود وهما مفقودان فلا تصح الجمعة وتتعين صلاة الظهر وقد تبعه على ذلك كثير من الاروام وما قاله هذا البعض ضلال فى الدين فان تنفيذ الاحكام واقامة الحدود موجودان فى الجملة والاولى ما فى العلامة نوح فتأمل (قوله احترازعن المحكم والمرأة) فانهما ينفذان الاحكام ولا يقيمان الحدود والاولى النصب (قوله يغنى عن القصاص) لان من ملك اقامتها ملكه كذا فى الشرح (قوله واذا كان القاضى أو الامير الخ) فى شرح السيد وقدمنا عن الشيخ قاسم الاكتفاء بالقاضى عن الامير وحينئذ وجود القاضى يغنى عن المفتى والامير حيث كان له معرفة بالاحكام والا فلا بد من المفتى اه وفى الشرح ولا يشترط الصلاة فى البلد بالمسجد فتصح بفضاء فيها اه (قوله بمنى) هى بالكسر والقصر موضع على فرسخين من مكة والغالب فيه التذكير فيصرف واذا أنث منع للعلمية والتأنيث (قوله فى الموسم) فيه ايماء الى أنها لا تقام فيها فى غير ايامه لزوال قصرها بزوال الموسم وقيل تجوز فى جميع الايام لانها فى فناء مكة وردبان بينهما فرسخين (قوله أو امير الحاج) هو أمير مكة (قوله لا أمير الموسم) أى الا اذا أذن له باقامة الجمعة (قوله وقالا تتصرف فى الموسم) وعدم التعيد فيها للتخفيف على الحاج لانهم مشغولون بالمناسك هداية (قوله وصح الاقتصار فى الخطبة الخ) بيان لركنها (قوله لكن مع الكراهة) أى التنزيهية لقوله لترك السنة (قوله حمد وصلاة ودعاء) بدل من قوله ذكر طويل فى السغناقى الخطبة الاولى فيها أربع فرائض التحميد والصلاة والوصية بتقوى الله وقراءة آية وكذا فى الثانية الا أن الدعاء فى الثانية بدل قراءة الآية فى الاولى كذا فى شرح المقدسى وظاهر أن هذا لا يتمشى على قوله وهو ظاهر ولا على قولهما لانهما لا يشترطان الثانية ولا الآية وما ذكر مذهب الشافعى رضى الله عنه (قوله فاسعوا الى ذكر الله) وهو مطلق فكان الشرط الذكر الاعم بالقاطع وكون المأثور الذكر المسمى خطبة انما يفيد الوجوب أو السنية لا أنه هو الشرط الذى لا يجزئ غيره (قوله واقضية عثمان الخ) ذكر فى المحيط والمبسوط وملتقى البحار وشرح البخارى لابن بطال وشرح مسلم لصدر الدين الخلاطى والمؤرخون أن عثمان رضى الله عنه أول جمعة ولى الخلافة صعد المنبر فقال الحمد لله فأرتج عليه فقال ان أبا بكر وعمر كانا يعدان لهذا المقام مقالا وانكم الى امام فعال أحوج منكم الى امام قوال وستأتيكم الخطب بعد وأستغفر الله العظيم لى ولكم اه قال فى النهاية ولم يعن عثمان بقوله

ينصف المظلوم من الظالم

(وقاضى) مقيمون بها وانما قال (ينفذ الاحكام ويقيم الحدود) احترازعن المحكم والمرأة وذكر الحدود يغنى عن القصاص (و) الحال انه موضع (بلغت ابنيته) قدر (أبنية منى) وهذا (فى ظاهر الرواية) قاله قاضيخان وعليه الاعتماد (واذا كان القاضى أو الامير مفتيا أغنى عن التعداد) لان المدار على معرفة الاحكام لا على كثرة الاشخاص (وجازت الجمعة بمنى فى الموسم للخليفة أو أمير الحاج) لا أمير الموسم لانه يلى أمر الحاج لا غير عند أبى حنيفة وأبى يوسف وقال محمد لا يصح بها لانها قرية وقالا تتصرف الموسم (وصح الاقتصار فى الخطبة على) ذكر خالص لله تعالى (نحو تسبيحة أو تحميدة) أو تهليلة أو تكبيرة لكن (مع الكراهة) لترك السنة عند الامام وقال لا بد من ذكر طويل يسمى خطبة وأقله قدر التشهد الى قوله عبده ورسوله حمد وصلاة ودعاء للمسلمين والتسبيحة ونحوها لا تسمى خطبة وله قوله تعالى فاسعوا الى ذكر الله من غير فصل بين كونه ذكرا طويلا يسمى خطبة أو لا ولقضية عثمان رضى الله عنه لما قال الحمد لله